נספח ז' להסכם מכר – חוזה ניהול

שנערך ונחתם ב_____ ביום_____ לחודש_____ שנת 2025

בין: **היי טאואר אונו וואן ניהול ח"פ 516962529**
ח.פ. 51-259729-5
מרחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן
)להלן: "**החברת הניהול**"(

-מצד אחד-

לבין: **1.**_____ **ת.ז.**_____ **2.**

ת.ז._____ מרח'_____

במאוחד ובנפרד (להלן: "**הקונה/בעל קרקע**")

-מצד שני-

הואיל ועפ"י הסכם מיום_____)להלן: "**ההסכם**"(רכש הקונה מאת חברת **בוני התיכון הנדסה אזרחית בע"מ**)להלן: "**החברה**"(דירה מס'_____ (להלן: "**הדירה**")(בבניין_____)להלן: "**הבניין**"(המוקם בפרויקט (להלן: "**הפרויקט**") על קרקע הנמצאת **בקרית אונו הידועה כמגרש 014, 105** לפי תכנית מתאר מפורטת מס' 508-0205393 ו/או תכנית מתאר מפרטת מס' 508-0663419, **אשר כיום מוקצים מכח המקרקעין הידועים כחלקות מגורים 519, 520 בגוש 6496**)להלן: "**החלקה**"(,

והואיל ובהתאם להסכם, מוסכם בין הצדדים כי הבניין והפרויקט יתוחזקו ויתופעלו כמפורט להלן ע"י חברת הניהול ו/או חברה שמטרתה בין היתר הספקת שירותים לבתים משותפים)להלן: "**חברת השירותים**"(;

והואיל ובהתאם להסכם, על הצדדים לחתום על חוזה שירותים שיקבע את מערכת היחסים בין חברת הניהול לבין הקונה או בין חברות השירותים לבין הקונה;

והואיל ובתמורה להתחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים בחוזה זה, הוסכם והותנה ביניהם כדלקמן:

1. **מבוא והגדרות**

א. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

ב. מילים וביטויים בחוזה זה שיש להם הגדרה בהסכם, יהיה להם אותו מובן שיש להם בהסכם – אלא אם כן הקשר הכתוב מחייב אחרת.

ג. בחוזה זה יהיה לביטויים הבאים הפירוש המופיע בצידם:

"**הקונה**" – פירושו - גם מי שמחזיק בדירה מכח הקונה.

"**רוכש או רוכשים**" – פירושם - לגבי כל דירה בבניין, מי שרכש זכות לבעלות ו/או החכירה לדורות בה ומי שמחזיק בה מטעם הנ"ל ובלבד כי ניתן לו ייפוי כוח מטעם הקונה בנוגע לאמור בסעיפים 2ג' ו- 7ז' להלן.

"**הבניין**" – פירושו: הבניין הנזכר בהסכם, או אם השירותים יינתנו לבניין או לבניינים נוספים שייבנו על החלקה – כל הבניינים שייבנו על החלקה ושרוכשיהם חתמו על חוזה כדוגמת חוזה זה.

"**שטחים לשימוש משותף**" – אותו תחום או תחומים של הבניין או של הפרויקט ושל החלקה שיועדו לשימוש הרוכשים או כזה המהווה "**רכוש משותף**" במשמעות חוק המקרקעין.

מתקנים לאשפה והרחקתה, חדרי משאבות, מתקני חשמל, חדרי משחק, מקלטים, שבילים, מעליות, אינסטלציה, ומתקנים אחרים המיועדים לשמש את כל הרוכשים או מספר רוכשים,

למעט כל או חלק מהנ"ל שלא הותקנו ע"י החברה וכן למעט כל או חלק מהנ"ל המשמשים או המיועדים לשמש דירה אחת בלבד.

"**השירותים**" – הפעלה, ביטוח, תיקון ואחזקת המתקנים, בדיקתם וחידושם, וכן ניקיון, גינון)טיפול שוטף ואחזקה(, תאורה, אחזקת תיקונים בשטחים לשימוש משותף. למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש, כי השירותים לא ינתנו בתוך הדירה ולא לחלקים מן הרכוש המשותף בפרויקט שהוצמדו לדירה מסוימת.

"**ניהול ובצוע השירותים**" – כל פעולה שתבוצע ע"י חברת הניהול לשם ניהול ובצוע השירותים, או כל חלק מהם.

2. <u>תקופת החוזה</u>

א. תקופת חוזה זה מתחילה ביום 1.12.2025 כאמור בהסכם (וגם אם לא קיבל בפועל הקונה את החזקה בדירה), ותסתיים באחד מן המקרים המפורטים בסעיפים קטנים ד' או ו' להלן.

ב. מוסכם כי בתקופה שמיום תחילת האכלוס ועד ליום 30.11.2025 לא יחויבו בעלי הקרקע ו/או רוכשי הדירות בתשלום דמי ניהול כלשהם לחברת הניהול.

ג. בתקופה זו, עד ליום 30.11.2025, יישא היזם בלבד בתשלום בגין אב בית, חשמל, מים וביטוח המתחם, לרבות השטחים המשותפים.

ד. חברת הניהול תהיה רשאית להפסיק תקופת חוזה זה ולהביאו לסיומו לפי שיקול דעתה, ע"י שתשלח על כך הודעה בכתב לקונה, ובלבד שהודעה כנ"ל לא תקבע כמועד לסיום החוזה תאריך שיהא מוקדם משלושה חודשים מיום משלוח ההודעה.

ה. הסכם זה יהיה בתוקף למשך תקופה של 3 שנים מיום 1.12.2025. (להלן: "**תקופת ההתקשרות הראשונית**")

ו. רוכשים של לפחות 75% ממספר יחידות הדיור בבניין בו מצויה הדירה (להלן: "**הרוב הקובע**") יוכלו בכל עת לאחר תום שנה ממועד המסירה של הדירה הראשונה שנמסרה לרוכשה בבניין – על ידי הודעה בכתב לחברת הניהול של 90 ימים מראש לפחות, להביא להפסקת תקופת חוזה זה בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן:

1. יוצא צו קבלת נכסים לנכסי חברת הניהול, או ימונה כונס נכסים או מפרק או מפרק זמני לחברת הניהול שלא בוטל בתוך 90 יום ממועד הוצאת הצו /מינוי המפרק, או שחברת הניהול תעשה סידור עם נושיה.
2. חברת הניהול הסתלקה במפורש או מכללא ע"י מעשה ו/או מחדל מביצוע הסכם זה ו/או חלק ממנו.
3. אם לא קיימה חברת הניהול את התחייבויותיה על פי הסכם ניהול זה ולא תיקנה את ההפרה בתוך 30 יום ממועד הודעת החברה לחברת הניהול על כך.
4. בעלי היחידות של לפחות 75% ממספר יחידות הדיור בבניין בו מצויה הדירה (להלן: "הרוב הקובע") יוכלו בכל עת לאחר תום שנה ממועד המסירה של הדירה הראשונה שנמסרה לרוכשה בבניין – על ידי הודעה בכתב לחברת הניהול של ששה חודשים מראש לפחות, להביא להפסקת תקופת חוזה זה במועד הנקוב בהודעה כנ"ל – אך בתנאי מוקדם שקודם לכן ישלמו כל הרוכשים את הסכומים שיגיעו לחברת הניהול מכל הרוכשים בגין כל התקופה שבה היה החוזה בתוקפו.
5. לאחר תום תקופת ההתקשרות הראשונית תוארך תקופת ההסכם, באופן אוטומטי, לתקופות נוספות בנות שנה כל אחת (להלן: "התקופות הנוספות"), אלא אם כן הודיע מי מן הצדדים למשנהו, בכתב, על רצונו להביא לסיום את ההתקשרות בין הצדדים, וזאת עד לא יאוחר מ–90 יום לפני תום תקופת ההתקשרות הראשונית ו/או התקופה הנוספת הרלוונטית. על התקופות הנוספות יחולו כל הוראות חוזה זה, בשינויים המחויבים.
6. במקרה של הודעה על סיום ההתקשרות, תתבצע סיום התחשבנות בין הצדדים בגין השירותים שניתנו עד לסיום ההתקשרות. חברת הניהול רשאית להעביר את כל זכויותיה והתחייבויותיה לפי חוזה זה לחברת השירותים. במקרה כזה תודיע חברת הניהול לקונה על ההעברה, ומעת ההעברה ואילך יראו את הדבר כאילו נחתם חוזה בין חברת השירותים לבין הקונה לכל דבר ועניין, ובכל מקום בסעיפים חוזה זה, בו מופיעות המילים "**חברת הניהול**" יראו את הדבר כאילו מופיעה חברת השירותים.

ז. אם תבחר לעשות כן, תוכל חברת הניהול)אך אינה חייבת לעשות כן(להקצות לקונה מניות בחברת השירותים בהתאם ליחס הקרוב ליחס שבין שטח הרצפה של הדירה לבין שטח הרצפה של כל יחידות הדיור בפרויקט.

ח. החליטה חברת הניהול להקצות לקונה מניות בחברת השירותים, יראו בתמורה אשר שולמה ע"י הקונה בעבור הדירה, ככוללת גם את התמורה בעבור המניות.

ט. הקונה מתחייב לגרום, כי כל מי שירכוש את הדירה מהקונה (להלן: "**הנעבר**") יחתום אף הוא עם חברת הניהול על חוזה שירותים כדוגמת חוזה זה, או על הסכם ניהול עם חברת ניהול אחרת שהחליפה את חברת הניהול, לפי העניין)ובאופן שייכנס הנעבר בנעליו של הקונה לכל דבר ועניין(. כל עוד לא חתם הנעבר על חוזה שירותים כזה עם חברת הניהול יישאר הקונה אחראי כלפי חברת הניהול אף לאחר העברת הדירה לאחר, למילוי כל התחייבויותיו של הקונה בחוזה זה.

3. ניהול וביצוע השירותים

א. חברת הניהול מקבלת על עצמה את ניהול וביצוע השירותים בבניין ובפרויקט, והקונה מוסר בזה לחברת הניהול בלעדית את ניהול וביצוע השירותים.

ב. חברת הניהול תקבל לידיה את ניהול וביצוע השירותים לגבי כל בנין בפרויקט עם גמר בנייתו, ומכל מקום לא יאוחר מאשר 30 יום לאחר מסירת הדירה הראשונה בבניין לידי רוכשה.

ג. חברת הניהול רשאית לפי שיקול דעתה, בחלק מתקופת החוזה או בכולו, לבצע ולנהל את השירותים כולם או רק חלק מהם, ו/או לנהל ולבצע חלק מהם, לשנות מדי פעם את היקף השירותים, טיבם, סוגם, באיזה מועד ובאיזה אופן יסופקו, ולאילו חלקים מן הפרויקט יסופקו, ובלבד שלא תיפגע רמת השירותים ;

ד. חברת הניהול רשאית לפי שיקול דעתה לבצע את ניהול וביצוע השירותים במשותף עבור כל הפרויקט או לאחד או יותר מן הבניינים בפרויקט.

ה. השירותים שיסופקו לפרויקט יהיו דומים ברמתם לשירותים המקובלים בפרויקט מעין זה.

ו. ככל שביצוע השירותים כרוך בגישה למקומות שיש לבצע בהם את השירותים דרך הדירה או לידה, מרשה בזה הקונה מראש לחברת הניהול ולבאים מכוחה לגשת לאותם מקומות דרך הדירה או לידה ולבצע בהם את השירותים.

ז. את ניהול וביצוע השירותים רשאית חברת הניהול לבצע בעצמה ו/או באמצעות אחרים ו/או חלק בעצמה וחלק באמצעות אחרים ותוכל למסור ביצוע כל חלק בניהול וביצוע השירותים לקבלני משנה.

ח. לצורך ניהול וביצוע שירותי האחזקה תחזיק חברת הניהול משרד ושרותי משרד בחלק מהרכוש המשותף שבפרויקט שיועמד לרשותה לשם כך ותוכל להעסיק, לפי שיקול דעתה, במשרה חלקית, במשרה מלאה, עפ"י חוזה מיוחד או בתנאים כפי שתמצא לנכון מנהל, פקידים, עובדים, יועצים, עורכי דין, בתנאים כפי שתמצא לנכון ולהעסיקם או להתקשר עמם. לשם ניהול וביצוע השירותים תהיה חברת הניהול רשאית, אך לא חייבת לבטח את הבניין ו/או המתקנים ו/או את הרכוש המשותף ו/או את השטחים לשימוש משותף, כולל ביטוח צד שלישי, כפי שחברת הניהול תמצא לנכון לפי שיקול דעתה.

ט. במסגרת ניהול וביצוע השירותים תהיה חברת הניהול רשאית מדי פעם לקבוע נוהגים ונוהלים שמטרתם להבטיח ניהול שוטף ותקין של הפרויקט לרווחת כל הבעלים, ובלבד שזכות השימוש הסביר של הקונה ביחידה לא תפגע.

י. חברת הניהול לא תנהיג נוהגים ולא תקבע נוהלים שיש בהם כדי להגביל באופן בלתי סביר את שמושו הסביר של הקונה ביחידה בהתחשב ביעודה.

י"א. חברת הניהול מתחייבת לעמוד במדדי שירות, לרבות :

תקלות חרום בלבד : מענה תוך 6 שעות.

תקלות רגילות : טיפול תוך 24 שעות או בהתאם לזמינות ספקים ומוצרים חליפיים.

ניקיון שטחים ציבורים : בהתאם לתוכנית עבודה שתאושר עם הנציגות.

מענה טלפוני שלא בשעות פעילות : 24/7

4. התחייבויות של הקונה

הקונה מתחייב בזה :

א. להיות קשור רק עם חברת הניהול בכל העניינים הנוגעים לניהול וביצוע השירותים וחידוש המתקנים)כמוגדר-להלן(לפי חוזה זה, ולהשתתף בכל ההוצאות שיוצאו על ידי חברת הניהול ו/או שחברת הניהול תתחייב בתשלומן בקשר ולצורך ניהול וביצוע השירותים לפי חוזה זה, על בסיס המפתח שייקבע מעת לעת על ידי חברת הניהול ויאושר על ידי רואה חשבון המוסמך של חברת הניהול.

ב. להימנע מכל פעולה או טיפול ו/או לא לבצע, בין עצמו ובין ע"י מישהו אחר זולת חברת הניהול, כל פעולה או טיפול שנמסרו לפי חוזה זה לידי חברת הניהול אלא אם כן הסכימה לכך חברת הניהול בכתב ולפני בצוע הפעולה או הטיפול.

ג. כי הוא והאנשים הכפופים למרותו ו/או הבאים מכוחו ומטעמו ישתפו פעולה עם חברת הניהול ויעזרו לה בכל המקרים ששיתוף פעולה או עזרה כאלה יידרשו כדי לאפשר את הניהול והביצוע הסדיר של השירותים.

ד. למלא אחר כל התחייבויותיו הנובעות במישרין או בעקיפין מחוזה זה.

ה. להודיע לחברת הניהול בהקדם על כל תקלה המחייבת פעולה מצד חברת הניהול בשטח הבניין, הפרויקט ובשטחים הציבוריים הנמצאים בניהול חברת הניהול.

ו. להרשות לחברת הניהול ולבאים מכוחה את הכניסה לדירה בשעות סבירות לשם ביצוע פעולות הקשורות בניהול ובצוע השירותים ו/או חידוש מתקנים לפי חוזה זה בין אם עבודות אלה תעשינה בקשר לדירות אחרות ו/או בקשר לשטחים לשימוש משותף.

ז. להסכים לכך, והוא מסכים לכך בזה, שחוזה זה יירשם בלשכת רישום המקרקעין על ידי צירופו לתקנון ו/או על ידי רישום הערה כי הוא קיים ומחייב ו/או בכל דרך אחרת, הכול לפי שיקול דעתה של חברת הניהול ו/או החברה.

5. <u>הוצאות ומקדמה</u>

א. חברת הניהול תוציא את כל ההוצאות בקשר לניהול ובצוע השירותים ו/או תתחייב בתשלומם על חשבונם של כל בעלי ו/או חוכרי יחידות הדיור בבניין ו/או בפרויקט לפי העניין – מבלי לגרוע מכלליות האמור, תכלולנה ההוצאות את כל ההוצאות בגין העסקת עובדים, יועצים, הוצאות בגין עבודות חומרים, כלי עבודה, חלקי חלוף, ציוד למקלטים ולכיבוי שריפות, החזקת משרד חברת הניהול, הוצאות בגין ביטוחים, מס ערך מוסף ו/או כל מס אחר שיוטל על מתן השירותים. ההוצאות שחברת הניהול תוציא כאמור, תהיינה משני סוגים :-

1. הוצאות הנוגעות לניהול וביצוע שירותים בבניין באופן כללי ושמהם ייהנו או יוכלו ליהנות כל הרוכשים. בהוצאות אלה ישתתפו הרוכשים באופן יחסי לגודל יחידות הדיורידי רואה החשבון המוסמך של חברת הניהול)ולחילופין, ועפ״י שיקול דעתה הבלעדי של חברת הניהול, השתתפות אחידה בהוצאות בין באופן אחיד לכלל יחידות הדיור ללא כל קשר לגודל הדירה ובין בחלופה לפי סוגי דירות, לפי מס׳ חדרים ו/או התייחסות לשטח של כל דירה ודירה(.

2. הוצאות הנוגעות לניהול ובצוע שירותים עבור רוכשים מסוימים באופן מיוחד, שמהם ייהנו או יוכלו ליהנות רוכשים כאלה בנפרד שמהם לא יוכלו להנות כל הרוכשים האחרים. בהוצאות מסוג זה ישתתפו רק הרוכשים שלטובתם או בגינם הן נעשו, על בסיס מפתח שיוכן על ידי חברת הניהול מעת לעת ויאושר על ידי רואה החשבון המוסמך של חברת הניהול.

ב. הוראות פסקאות (1) ו- (2) דלעיל יחולו גם, בשינויים המחויבים ביחס לחידוש מתקנים, בכפוף לאמור בסעיף 7 להלן.

ג. חברת הניהול מקבלת על עצמה לדאוג לכך שהוצאותיה, לרבות שכר עובדיה והתנאים הסוציאליים ו/או שכר מבצעי העבודות או השירותים המועסקים על ידה בניהול וביצוע השירותים, יהיו סבירים ותואמים את המקובל מעת לעת.

ד.

1. לפני כניסתו של הקונה לדירה תעשה חברת הניהול הערכה של ההוצאות שתהיינה בקשר לניהול וביצוע השירותים לפי חוזה זה. הקונה ישלם לחברת הניהול לפני קבלת החזקה בדירה בהתאם להסכם, מקדמה)כפיקדון קבוע שיוחזק בידי חברת הניהול ושייקרא בחוזה זה – ״**המקדמה**״(שתהיה שווה לסך כל הסכומים שיהיה על הקונה לשלם על חשבון חלקו בהוצאות, בהתבסס על הערכתה הנ״ל של חברת הניהול בגין שלושה חודשים. לחלופין, חברת הניהול תהא רשאית לפעול לגביה בדרך של הוראת קבע ו/או גביה באמצעות 12 שיקים לכל שנה מראש.

2. חברת הניהול תהיה זכאית, פעם בכל ששה חודשים, לעשות הערכה חדשה של ההוצאות שתהיינה בקשר לניהול ובצוע השירותים לפי חוזה זה בשלושת החודשים שלאחר עריכת ההערכה, אולם אם יתברר שסך כל הסכומים שיהיה על הקונה לשלם על חשבון חלקו בהוצאות בהתבסס על ההערכה החדשה בגין שלושה חודשים כאמור, עולה על המקדמה המוחזקת בידי חברת הניהול באותו זמן, ישלם הקונה לחברת הניהול לפי דרישתה הראשונה, סכום נוסף כדי שהמקדמה תהיה שווה לסך כל הסכומים שיהיה על הקונה לשלם מעל חשבון חלקו בהוצאות בהתבסס על הערכתה החדשה של חברת הניהול בגין שלושה חודשים כאמור.

3. המקדמה לפי פסקה)1(לעיל וכל סכום השלמה שישולם לפי פיסקה)2(לעיל, יוחזקו בידי חברת הניהול כמקדמה ולא יגרעו מחובתו של הקונה לסלק את סכומי החיובים החודשיים השוטפים שיוגשו לו על ידי חברת הניהול לפי הוראות חוזה זה.

6. <u>חידוש מתקנים</u>

א. הקונה מתחייב בזה לשלם לחברת הניהול)בנוסף לתשלום על ידו של ההוצאות השוטפות של ניהול וביצוע השירותים לפי החשבונות השוטפים – שיוגשו לו וכן בנוסף למקדמה הקבועה שעליו לשלם לחברת הניהול לפי האמור בסעיף 5ד׳ לעיל(, גם סכומים חודשיים שיהיו מיועדים להחלפתם ו/או חידושם של מתקנים שנתבלו או שיצאו מכלל שימוש)להלן : ״**חידוש מתקנים**״(. סכומים חודשיים כאלה שישולמו על ידי הקונה לחברת הניהול, יוחזקו על ידי חברת הניהול בחשבון בנק נפרד של חברת הניהול, וישמשו אך ורק לחידוש מתקנים דלעיל אשר ייקבעו על ידי חברת הניהול, באישור רואה חשבון מוסמך של חברת הניהול, בהתחשב עם כללים חשבונאים ומקצועיים המקובלים, בקשר לקרנות הנוצרות למטרות דלעיל. הסכומים החודשיים בקשר לחידוש מתקנים דלעיל,

ייווספו לכל חשבון חדשי שיוגש לקונה לפי הוראות חוזה זה.

ב. במקרה שחוזה זה יבוא לסיומו, תעביר חברת הניהול כל יתרה שתהיה באותו זמן בחשבון הבנק הנפרד הנ"ל)בניכוי סכומים שחברת הניהול חייבת אותם באותה עת בקשר לחידוש מתקנים(לגוף עליו יורה "**הרוב קובע**" באותו זמן ואשר יחזיק בכל יתרה שתועבר כנ"ל למטרות חידוש מתקנים.

ג. כדי להסיר ספק, מוצהר בזה כי הקונה לא יהיה זכאי להחזרת כל סכום ששילם לפי ס"ק א. לעיל, והתחייבויותיה היחידות של חברת הניהול לגבי הסכומים שיתקבלו לפי ס"ק א. יהיו להחזיק אותם בחשבון בנק נפרד ו/או להשתמש בהם למטרת חידוש מתקנים כאמור בס"ק א. או להעביר אותם כאמור בס"ק ב.

ד. מוסכם בזה במפורש, כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובתו של הקונה להשתתף בהוצאות לחידוש מתקנים במקרה שלא יהיו די כספים למטרה זו בחשבון הבנק הנפרד הנזכר לעיל, וכי חברת הניהול לא תהיה חייבת בביצוע חידוש מתקנים אלא אם במידה שיהיו די כספים למטרת חידוש המתקנים בחשבון הבנק הנפרד כאמור, או אם ובמידה שהסכום הדרוש הושלם על ידי הרוכשים בבניין.

7. <u>תשלומים</u>

א. חברת הניהול מתחייבת לנהל ספרי חשבונות מסודרים ומדויקים על כל הוצאותיה והכנסותיה בגין ניהול ובצוע השירותים ובגין חידוש המתקנים, וכן כרטיסיה שתכלול כרטיס נפרד לכל מחזיק ומחזיק. חשבונות אלה ייבדקו על ידי רואה החשבון המוסמך של חברת הניהול. לשם מניעת ספק ומבלי לגרוע מהוראה איזו שהיא בחוזה זה, מוצהר בזה כי גם שכרו של רואה החשבון המוסמך של חברת הניהול ייחשב כהוצאה בקשר ולצורך ניהול ובצוע השירותים לפי חוזה זה, וכי אם חברת הניהול תזדקק לשרות משפטי בקשר ולצורך ניהול ובצוע השירותים היא תהיה זכאית לשכור לשם כך עורך דין על בסיס חד פעמי ו/או על בסיס תקופתי ושכרם ייחשב גם הוא הוצאה בקשר לניהול ובצוע השירותים לפי חוזה זה.

ב. מדי חודש תשגר חברת הניהול לקונה חיוב חודשי על חלקו בהוצאות ניהול ובצוע השירותים בחודש החולף, ועל חלקו בסכומים החדשים המיועדים לחידוש מתקנים בחודש שחלף והקונה מתחייב לפרוע את סכום החיוב החודשי יחד עם שכר הטיפול של חברת הניהול כאמור להלן תוך 10 ימים מתאריך המשלוח על ידי חברת הניהול. החשבון החודשי וכן כל חשבון אחר יהיה מבוסס על המפתח הנזכר בסעיף 5 א.)1(לעיל ו/או 5 א.)2(לעיל, לפי העניין. בכל מקרה שחברת הניהול תחליט לפי שיקול דעתה, שלא לספק שירות מסוים לרוכש כלשהו, תהיה חברת הניהול רשאית לשנות כתוצאה מכך את המפתח ולהפחית מהשיעור היחסי של השתתפות בהוצאות ובחידוש מתקנים החל על אותו רוכש.

ג. החיוב החודשי הנזכר בס"ק ב. לעיל, הינו הערכה ודרישה לתשלום "**על חשבון**" בלבד. בגמר כל שנת כספים שעליה תחליט חברת הניהול תגרום חברת הניהול שייערך מאזן מבוקר של הכנסות והוצאות השירותים של חברת הניהול ו/או של חברת השירותים לפי העניין שיכלול חשבון מדויק של הסכום שבו היה על הקונה להשתתף בהוצאות לניהול וביצוע השירותים ולחידוש המתקנים ולשכר הטיפול, באותה שנה)להלן: "**ההכנסה השנתית**"(.

עלתה ההוצאה השנתית על ההכנסה השנתית, ישלם הקונה לחברת הניהול את ההפרש תוך 10 ימים מדרישת חברת הניהול. עלתה ההכנסה השנתית על ההוצאה השנתית, תחזיר חברת הניהול לקונה את הפרש תוך 10 ימים מגמר הכנת המאזן.

ד. סירובו או אי נכונותו של רוכש לקבל שרות כלשהו ו/או רצונו להפסיק את ניהול ובצוע השירותים כולו או בחלקן, לא ישחררו אותו מחובת ההשתתפות בהוצאות ניהול וביצוע השירותים בהתאם לתנאי חוזה זה ו/או מחובת ההשתתפות בסכומים המיועדים לחידוש מתקנים.

ה. בתמורה לטיפולה של חברת הניהול בניהול וביצוע השירותים לפי חוזה זה, היא תקבל 15%)חמישה עשר אחוז(מכלל ההוצאות השוטפות והאחרות מכל סוג)בין אם שולמו על ידה ובין אם התחייבה לשלמם()הכרוכות בניהול וביצוע השירותים לפי חוזה זה ו/או בחידוש מתקנים)להלן: "**שכר הטיפול**"(. שכר הטיפול בשיעור 15% כאמור יהיה לכל חיוב חדשי שחברת הניהול תשגר לקונה וישולם על ידי הקונה יחד עם סכום החיוב החודשי.

ו. לחילופין, רשאית חברת הניהול עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לקבוע סכום חודשי קבוע, אשר יתעדכן מעת לעת, ואשר ישולם באופן אחיד עבור כל דירה ודירה בבניין או עבור סוגי דירות בבניין, ללא כל קשר לגודלה, או בכל דרך אחרת, כשסכום זה יכלול את דמי הטיפול המגיעים לחברת הניהול, הכל כפי שיקול דעתה של חברת הניהול ובהתחשב בשירותים שיינתנו על ידה.

ז. כל רוכש יהיה זכאי לקבל הסבר בנוגע להוצאות ניהול וביצוע השירותים וחידוש מתקנים ושבגינו חויב וכן יהיה זכאי לקבל חשבון שנתי מדויק של התשלומים ששילם לחברת הניהול לפי חוזה זה. חברת הניהול תקבע מועדים סבירים לקיום הבירורים.

ח. למען הסר ספק מובהר כי הקונה יהיה חייב לשלם לחברת הניהול את כל התשלומים המגיעים ממנו לחברת הניהול על פי הסכם ניהול זה, ואת בין אם הוא בעלים ביחידה בעצמו בין אם השכיר אותה או מסר את השימוש בה לאחר ובין אם אין הבעלים או אדם אחר כלשהו בעלים או משתמשים ביחידה, ובין אם הינו משתמש בשירותים המשותפים המנוהלים ובין אם לאו, ולא תשמע טענה מצד הקונה לפיו פטור הוא מתשלום דמי אחזקה, כולם או מקצתם, בגין אי-שימוש ו/או אי ניצול חלק מהרכוש המשותף המוחזק ע"י חברת הניהול או הנמצא בניהולה.

8. **<u>קבלת החלטות וביקורת</u>**

א. הבעלים בכל בנין בפרויקט יבחרו ועד מייצג כלפי חברת הניהול.

ב. חברת הניהול תעשה כמיטב יכולתה על מנת להיענות לבקשות או פניות של הוועדים המייצגים של הבניינים בפרויקט, הכל בהתאם לסדרי העדיפויות שתקבע חברת הניהול והתקציב העומד לרשותה. חברת הניהול תעודד מפגשים תקופתיים עם הוועדים המייצגים.

ג. הוועד המייצג של כל בנין יהא רשאי, בהסכמה בכתב של 51% מבעלי יחידות הדיור באותו בנין, לפנות לחברת הניהול בבקשה למתן שירותים נוספים שאינם כלולים בשירותים מכח הסכם זה.

ד. הסכימה חברת הניהול למתן השירותים הנוספים - יחולו כל הוצאות השירותים הנוספים על בעלי יחידות הדיור באותו בנין בלבד, וחברת הניהול תנהל רישום נפרד לכל ההוצאות האמורות בנפרד מהוצאותיה הכלליות.

ה. לא הסכימה חברת הניהול למתן השירותים הנוספים - יהא הועד רשאי לפעול שלא באמצעותה, ובלבד שפעולתו לא תפריע לפעילות חברת הניהול.

ו. חברת הניהול תגיש לנציגות הבניין אחת לרבעון דוח הוצאות מפורט.

ז. כל הוצאה שאינה נכללת בהוצאות השוטפות והרגילות המאושרות בתקציב, תחייב אישור מראש של נציגות הבניין.
מובהר כי הוצאות שוטפות חוזרות ונשנות (כגון תשלומי חשמל, מים, ניקיון, שכר עובדים, ביטוחים מאושרים וכיוצ"ב) לא יידרשו לאישור נפרד.
לנציגות תהיה זכות צפייה מלאה בחשבון הבנק הייעודי, לרבות קבלת דוחות ותדפיסי חשבון לפי דרישה, אך לא תהיה לה גישה ישירה לביצוע פעולות בחשבון. פעולות תתבצענה על ידי חברת הניהול בלבד, בהתאם להסכם זה.

9. **<u>הפרות ותרופות</u>**

א. בכל מקרה שהקונה יפגר בתשלום כלשהו המגיע או שיגיע ממנו לחברת הניהול לפי חוזה זה ו/או אם יפר תנאי חוזה זה, או כל חלק מהם, תהיה חברת הניהול רשאית מבלי לפגוע בזכותה לכל סעד חוקי אחר, ולפי בחירתה היא:

1. להפסיק בשלמות או בחלקים את ניהול וביצוע השירותים הניתנים לקונה, ו/או

2. להטיל ולגבות בגין כל סכום או סכומים המגיעים מהקונה ואשר לא שולמו במועדם תשלומי הצמדה וריבית מרבית מחושבים מיום תחילת הפיגור ועד לסילוק בפועל, ו/או

3. לדרוש צו מניעה ו/או צו עשה.

ב. כל הוצאה או תשלום שיחולו על חברת הניהול עקב הפרת החוזה ע"י הקונה ו/או שיידרשו כדי לאחוז בצעדים נגדו יחולו על הקונה וישולמו על ידו לחברת הניהול לפי דרישתה הראשונה.

ג. במקרה של שלוש הפרות מהותיות באיכות השירות מצד חברת הניהול בתוך שנה, תהיה נציגות הבניין רשאית, בכפוף להחלטת רוב רגיל באסיפה הכללית, להביא לסיום ההסכם תוך 90 ימים ממועד ההודעה.

10. **<u>כללי</u>**

כתובות הצדדים לצרכי חוזה זה הן:

חברת הניהול: רחוב ז'בוטינסקי 7 רמת-גן

הקונה: כמפורט במבוא להסכם.

או כל כתובת אחרת בישראל עליה הודיע צד אחד, למשנהו במכתב רשום ושאת קבלתו אישר המקבל בכתב. כל הודעה שתישלח ע"י צד למשנהו ובדואר רשום לפי כתובתם כדלעיל תחשב להודעה שנמסרה לצד השני תוך 72 שעות מזמן מסירת המכתב הכולל הודעה בדואר.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובתאריך דלעיל

חברת הניהול	**הקונה**